

עריפת פטר חמור

אשר טרגין · סוגיה מפרשת בא

מבוא

בפרשתנו מופיעה מצוות פדיון פטר חמור: "וְכָל פֶּטֶר חֵמֶר תִּפְדֶּה בְּשָׂה, וְאִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲבַרְתָּ, וְכָל בְּכוֹר אָדָם בְּבִנְיָן תִּפְדֶּה." מן הפסוק עולה שבמקרה שהבעלים אינם פודים את פטר החמור, יש לערוף אותו — וכך נדרש גם במשנה בבכורות (יג.): "לא רצה לפדותו — עורפו מאחוריו וקוברו. מצות הפדייה קודמת למצות עריפה, שנאמר: אם לא תפדה וַעֲבַרְתָּ."

אולם בעיון בראשונים מתברר שדין העריפה שנוי במחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד (הלכות ביכורים יב, א). הרמב"ם כותב: "מצות עשה לפדות כל אדם מישראל פטר חמור בשוה, ואם לא רצה לפדותו — מצות עשה לעורפו." ומשיג עליו הראב"ד בחריפות: "בחיי ראשי, אין זה מן הפלפול ולא מן הדעת המיושבת שיחשוב זה במצות עשה... אבל היא עברה, ומזיק נקרא, ומפסיד ממונו של כהן."

כלומר, לדעת הרמב"ם עריפה היא מצווה דאורייתא, הנמנית כחלק מתרי"ג המצוות; ואילו הראב"ד סובר שאי אפשר למנות את העריפה כמצווה, שהרי כל תוכנה השחתת ממון הכהן. ממה נובעת מחלוקת זו, וכיצד יענה הרמב"ם על תמיהת הראב"ד? כדי לענות על כך יש להעמיק תחילה בהבנת דין העריפה עצמו.

הבנת דין העריפה

בבכורות (י:): מצויה מחלוקת נוספת, ביחס להנאה מפטר חמור שנערף: "לא רצה לפדותו — עורפו בקופיץ מאחוריו וקוברו, ואסור בהנאה, דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר!" מקור דעת ר' יהודה הוא לימוד מעגלה ערופה, כפי שממשיכה הגמרא שם: "נאמר כאן עריפה, ונאמר להלן עריפה — מה להלן אסור, אף כאן אסור." ואילו ר' שמעון סובר שאין ללמוד מעגלה ערופה.

נראה שניתן להבין את המחלוקת ביניהם כמחלוקת בהבנת מהותו של פטר החמור. לפי ר' שמעון, מטרתו העיקרית של פטר חמור היא להינתן לכהן — כפי שעולה מסמיכותו לבכור אדם: לשניהם יש רמת קדושה, אלא שיש לפדותם. לפי הבנה זו, העריפה היא רק ברירת מחדל, ואינה שייכת כלל לגוף המצווה — ולכן אין להשוותה לעגלה ערופה, שאין בה שום הנאה ממונית או קדושה. לעומת זאת, ר' יהודה מבין שהתכלית היא להרחיק את הבכור מן הבעלים, יהא הדבר בכל דרך שהיא — וממילא העריפה היא דרך לגיטימית לקיום המצווה, ושייך להשוותה לעגלה ערופה.

ניתן, אם כן, לייחס את מחלוקת התנאים למחלוקת הראשונים. ר' שמעון, שאינו רואה בעריפה חלק מהותי מן המצווה אלא מבין שהעיקר הוא הנתינה לכהן, מתאים לדעת הראב"ד – אין כאן מצווה, אלא נתינה ממונית לכהן; ור' יהודה, המבין שהעריפה עצמה חלק ממטרת המצווה, מתאים לשיטת הרמב"ם, הרואה בה מצווה של ממש.

לפי זה אפשר לענות על תמיהת הראב"ד: עריפת פטר החמור אינה פוגעת במהות המצווה, שכן מהות המצווה – לדעת הרמב"ם – היא לסלק את פטר החמור מרשות הבעלים, לא בהכרח למסור ממון לכהן.

ראיה נוספת: איסור הנאה מדמי המכירה

בסיס נוסף להשוואה זו מצוי במחלוקת נוספת בין הרמב"ם והראב"ד, בעניין הנאה מדמי מכירת פטר חמור (ביכורים יב, ד): "פטר חמור אסור בהנאה עד שיפדה, ואם מכרו קודם פדיון – דמיו אסורים... לפיכך אם לא פדהו ונתן פטר החמור בעצמו לכהן, אסור לכהן להשתמש בו עד שיפדהו בשה." ומשיג הראב"ד: "אם דמיו אסורין, למה לא ייתנם לכהן ויהנה בהן, שהרי פודין פטר חמור בשווי – וכי מאיסורי הנאה שתופסין את דמיהן הוא זה?"

לדעת הראב"ד, ניתן לתת את כסף המכירה לכהן ודי בכך; לדעת הרמב"ם, לא ניתן – משום שכסף זה עצמו אסור בהנאה. שיטותיהם מתיישבות בהתאם לכיוון שהוצע: לדעת הראב"ד עיקר המצווה הוא נתינת כסף לכהן, ואין נפקא מינה באיזו צורה נעשית הנתינה; ולדעת הרמב"ם, העיקרון העומד ביסוד פטר חמור הוא שלא ליהנות ממנו כלל – כדעת ר' יהודה.

השלכות

המנחת חינוך מביא שתי נפקא מינות נוספות למחלוקת הרמב"ם והראב"ד. הראשונה: ספק פטר חמור – האם יש לפדותו. לדעת הראב"ד, המבין שהבעיה העיקרית היא חסרון ממון הכהן, אם מדובר בספק אין כאן חסרון ממון ודאי; ואילו לדעת הרמב"ם, שאין כאן עניין ממוני אלא איסור, יש להחמיר גם בספק. השנייה: האם כופים על העריפה – לדעת הרמב"ם כופים, משום שזו מצווה; ולדעת הראב"ד אין כופים, שכן אין זו מצווה כלל.

סיכום

סקירת דין עריפת פטר חמור מגלה שתי גישות שונות, הקשורות לעומק הבנת המצווה: לפי ר' שמעון והראב"ד, עיקר המצווה הוא נתינה ממונית לכהן, והעריפה היא רק ברירת מחדל שאינה מצווה כלל. לפי ר' יהודה והרמב"ם, מטרת המצווה

היא הרחקת פטר החמור מן הבעלים, ולכן העריפה עצמה נחשבת אמצעי לגיטימי לקיום המצווה, הדומה בכך לעגלה ערופה. גישות אלה מולידות הבדלים הלכתיים מוחשיים — באיסור ההנאה, בדין הספק ובשאלת הכפייה.